主題精選：共有不動產 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 共有不動產使用管理登記
發布日期: 2022-03-08
內文
各位同學好
今日專欄說明有關共有不動產使用管理登記之應備文件：
使用管理登記指已辦理土地總登記或建物所有權第一次登記之不動產，共有人間就該共有物之
使用、管理、分割或禁止分割等約定、決定或法院裁定事項，或區分地上權人與設定之土地上
下有使用、收益權利之人就相互間使用收益限制之約定事項，檢附相關文件，向該管登記機關
申請之登記。藉此達成對外公示之效果。
案例：甲乙丙三人共有一A地，應有部分均等，今甲乙依據民法第820條規定，以其人數過半
及其應有部分合計過半同意就A地進行位置分別使用管理，按民法第826-1條第1項規定，為使
將來某人出售給第三人時，仍對其同樣具有拘束力，故甲乙欲將該分管決定辦理土地登記，請
問應準備哪些文件？
其應備文件如下： （一）登記申請書：依公定格式
填寫，且應於登記申請書適當欄記明確已通知他共
有人並簽名。 （二）登記清冊。 （三）登記原因
證明文件：甲乙分管決定書。 （四）甲乙的土地所
有權狀。 （五）甲乙的身分證明文件。 甲乙的中
華民國國民身分證影本、戶口名簿影本、戶籍謄
本。 （六）其他由中央地政機關規定應提出之證明
文件。 1.甲乙如未能親自到場驗證身分，則應檢附

登記原因發生日期前一年以後核發之印鑑證明或採
線上聲明等方式。 2.委託書。（如登記申請書已載
明委任關係者，得免檢附）
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 共有不動產多數決之目的
發布日期: 2021-10-21
內文
各位同學好
今日專欄談土地法第34條之1第1項有關共有不動產多數決之目的，茲說明如下：
• 一、條文規範首先，依據土地法第34條之1第1項，「共有土地或建築改良物，其處分、變更及
設定地上權、農育權、不動產役權或典權，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意
行之。但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。」，主要在規範多數決之行使，與
同條第4項共有人應有部分出售，他共有人之優先購買權之規範目的有所不同。
• 二、目的多數決之目的係便利不動產所有權之交易，解決共有不動產之糾紛，促進共有物之
有效利用，增進公共利益(釋字第562號)。避免土地這樣的稀有資源在不利的產權結構下，無
法透過交易而發揮最大的資源效益(蘇永欽)。
• 三、土地法第34條之1第1項，有無簡化或消滅共
有關係的規範意旨?按該條係去除「目前多數共有
人認為其無法妥適利用共有不動產」的弊端，而共
有人依多數決出賣共有不動產全部時，並不論買受
人為一人或數人，因此，該條項似無簡化或消滅共
有關係的立法意旨。如認為該條項的目的在於簡化
或消滅共有關係，反而可能會減少共有不動產出賣
的可能性。(黃健彰、陳立夫)
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下